

1506559-65.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... de droga, também praticava o crime de tráfico de drogas.

A quantidade expressiva de droga apreendida demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas.

Mas não é só.

Na época do fato, o réu estava em liberdade provisória concedida no processo nº

1501967-75.2021.8.26.0032, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vale destacar que o réu possui maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

1506559-65.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506559-65.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2021, por volta de 16h20, na Rua Santa Maria, altura do nº 1.041, no Jardim TV, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 128,12 g de "Cannabis sativa-L" (maconha), conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 10/12. A droga estava distribuída em três porções.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por Portaria (fls. 02/03).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 67) e apresentou defesa prévia (fls. 70/71).

A denúncia foi recebida (fls. 77/79) e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha, arrolada em comum (fls. 112). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 111).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas. Requereu, em suma, a absolvição do

réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal (fls. 134/137). É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela Portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo químico-toxicológico (fls. 10/12 - 128,12 g de maconha, em três porções), bem como pela prova oral.

A testemunha Cássio Tadeu Almeida Barbosa, policial militar, ouvido em juízo, relatou que no dia do fato realizava patrulhamento preventivo na Rua Santa Maria, altura do numeral 1.041, bairro Jardim TV, quando avistaram o réu empinando uma motocicleta de cor verde. Acompanharam tal veículo e realizaram a abordagem em frente a uma barbearia. Feita a revista pessoal, foram encontrados pedaços de maconha, tratando-se de uma quantidade significativa da droga. Não conhecia o réu. O réu informou que a droga se destinava ao consumo pessoal, mas, tal versão não convenceu o depoente, tendo em vista a quantidade de entorpecente. Não se recorda se houve apreensão de dinheiro em poder do réu.

Interrogado em juízo, o réu Jonas Rodrigues Macedo Maciel negou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que trazia consigo 125 g de maconha para consumo pessoal. Afirmou que fumava bastante maconha e, por isso, foi comprar tal droga no bairro Paraíso, pagando a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Relatou que trabalha como barbeiro e que, no momento em que retornava ao trabalho, empinava sua moto, ocasião em que veio a ser abordado por policiais militares na frente do salão de cabeleireiro. Os policiais localizaram a droga em sua cintura, embaixo da roupa, bem como a quantia de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais), dinheiro proveniente de seu trabalho. A motocicleta era de sua propriedade. Afirmou que não conhecia os policiais militares que lhe abordaram. Informou que cumpriu duas condenações por tráfico de drogas, sendo que tais delitos foram cometidos no bairro Águas Claras. Desse modo, em que pese a alegação do réu e da Defesa, no sentido de que a droga (128,12 g de maconha) era destinada ao consumo pessoal do acusado, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu, além de ser usuário de droga, também praticava o crime de tráfico de drogas.

A quantidade expressiva de droga apreendida demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas.

Mas não é só.

Na época do fato, o réu estava em liberdade provisória concedida no processo nº 1501967-75.2021.8.26.0032, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vale destacar que o réu possui Maus Antecedentes por tráfico de drogas (fls.120), e possui outra condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas, por fato posterior (fls.121).

Resta fixar a pena.

Na primeira fase de dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, cumpre considerar que o réu possui Maus Antecedentes (certidão de fls. 120 - processo nº 1501967-75.2021.8.26.0032 - condenação definitiva por crime previsto de tráfico de drogas), de modo que fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não ocorrem atenuantes nem agravantes genéricas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena nem causas de diminuição.

Anoto que não é possível aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o réu possui Maus Antecedentes (fls.120).

Fica estabelecido o regime inicial fechado, por se tratar de crime equiparado a hediondo (Lei 8.072/90), considerando, ainda, que o réu possui Maus Antecedentes (tráfico de drogas - fls.120).

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (valor unitário mínimo), como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do réu de R\$ 123,00 (fls. 07), por ser decorrente do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Neste processo, não houve prisão preventiva, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 06 de outubro de 2022.

Roberto Soares Leite

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA